

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1646/2546

บริษัทอินเตอร์ คอนติเนนตัล ตู้ก ตู้ก
จำกัด

โจทก์

บริษัทมารีน อินเตอร์เนชั่นแนล
ทรานสปอร์ตเตชั่น จำกัด

จำเลย

พ.ร.บ.การรับขนของทางทะเล พ.ศ.2534 มาตรา 58

ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งจำนวน 10,000 บาท ต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง ตามพระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534 มาตรา 58 ใช้บังคับเฉพาะ กรณีที่ของซึ่งผู้ขนส่งได้รับมอบหมายสูญหายหรือเสียหายเท่านั้น กรณีที่ผู้ขนส่งผิด สัญญาไม่ส่งของไปยังเมืองท่าปลายทางตามสัญญาหาใช่เป็นกรณีของสูญหายหรือเสียหายไม่ จึงไม่อาจนำข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้ขนส่งดังกล่าวมาใช้บังคับได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชดเชยความเสียหายตามบันทึกข้อตกลงแก่โจทก์เป็นเงิน ๔๗๗,๔๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่โจทก์ออกเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าวเมื่อวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น ดอกเบี้ยถึงวันฟ้องเป็นเงิน ๑๗,๐๗๑.๑๘ บาท รวมเป็นค่าเสียหายจำนวน ๔๙๔,๕๔๑.๑๘ บาท

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง พิเคราะห์แล้ว พิจารณาให้จำเลยชำระเงินจำนวน ๔๗๗,๔๗๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๔๓ จนกว่าจะชำระเสร็จ ดอกเบี้ยวันฟ้องต้องไม่เกิน ๑๗,๐๗๑.๑๘ บาท ให้จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๕,๐๐๐ บาท

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ พิจารณาแล้ว ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า โจทก์ได้ว่าจ้างบริษัทนิวส์ ชิปปิงส์ เซอร์วิสเชส จำกัด ซึ่งอยู่ต่างประเทศและมีภูมิลำเนาในต่างประเทศให้เป็นผู้ขนส่งสินค้า รถยนต์สามล้อ ทางทะเลจากเมืองท่าตันทางกรุงเทพมหานครไปยังเมืองท่าปลายทางตูนิส ประเทศตูนิเซีย โดยติดต่อผ่านจำเลยและได้ชำระเงินค่าระวางการขนส่งให้แก่จำเลยเป็นเงิน ๒๖๖,๔๑๒.๗๗ บาท ผู้ขนส่งได้ว่าจ้างให้ผู้ขนส่งอื่น คือ บริษัทเรือฮุนไดขนส่งสินค้าดังกล่าวไปอีกทอดหนึ่ง แต่ระหว่างทางสินค้าได้ไปตกค้างอยู่ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากผู้ขนส่งประสบปัญหาทางการเงิน ทำให้ไม่สามารถขนส่งสินค้าต่อไปได้อันเป็นการผิดสัญญาต่อโจทก์ โจทก์จึงบอกเลิกสัญญากับผู้ขนส่งและจำเลย ต่อมาโจทก์และจำเลยได้ทำบันทึกข้อตกลง ให้จำเลยจัดการให้มีการขนส่งสินค้าดังกล่าวจากเมืองดูไบไปยังเมืองตูนิส โดยโจทก์ยอมทดรองจ่ายเงินค่าใช้จ่าย อันเนื่องมาจากการที่สินค้าตกค้างที่เมืองดูไบ และค่าระวางการขนส่งจากเมืองดูไบไปยังเมืองตูนิส รวมเป็นเงิน ๔๗๗,๔๗๐ บาท ให้แก่จำเลยไปก่อนโดยสงวนสิทธิที่จะเรียกร้องจากผู้ต้องรับผิดชอบให้ชดใช้เงินจำนวนนี้ต่อไป คดีมีปัญหาตามอุทธรณ์ของจำเลยว่า พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๕๘ จำกัด

ความรับผิดชอบของผู้ขนส่งไว้เพียง ๑๐,๐๐๐ บาท ต่อหนึ่งหน่วยการขนส่ง สินค้าของ
โจทก์ที่ขนส่งเป็นรถยนต์สามล้อจำนวน ๕ คัน เท่ากับ ๕ หน่วยการขนส่ง ความรับ
ผิดของจำเลยจึงไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท นั้นปัญหานี้แม้ศาลทรัพย์สินทางปัญญา และ
การค้าระหว่างประเทศกลางจะมีได้หยิบยกขึ้นวินิจฉัยตามที่จำเลยได้ให้การต่อสู้ว่า
ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศก็เห็นสมควร
วินิจฉัยไปเสียเลยโดยไม่ต้องย้อนสำนวน และเห็นว่า ข้อจำกัดความรับผิดชอบของผู้
ขนส่งดังกล่าวใช้บังคับเฉพาะกรณีที่ของซึ่งผู้ขนส่งได้รับมอบหมายสูญหายหรือเสีย
หายเท่านั้น แต่กรณีนี้เป็นเรื่องผู้ขนส่งผิดสัญญาไม่ส่งของไปยังเมืองท่าปลายทาง
ตามสัญญา หาใช่เป็นกรณีของสูญหายหรือเสียหายไม่ จึงไม่อาจนำข้อจำกัดความรับ
ผิดของผู้ขนส่งตามมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับได้

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นอุทธรณ์ ๑,๐๐๐ บาท แทนโจทก์ .

(ประชา ประสงค์จรรยา-เสริมศักดิ์ ปลัดทูลละออง-ไชยวัฒน์ สัตยาประเสริฐ)

ศาสตราจารย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ - นางสาวลักษณ์ จุลมนต์
ศาลอุทธรณ์ -

แหล่งที่มา กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

๒
ต้น

หมายเหตุ